1. Văn bản pháp quy

- **Phân loại hàng hóa**

+ Thông tư 31/2022/TT-BTC Ban hành Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

- **Xác định chính sách mặt hàng**

+ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu (Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP) và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện (Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP)

+ Chỉ định thương nhân nhập khẩu (điều 6 thông tư 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà).

Yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu (điều 7, thông tư 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà).

Thủ tục nhập khẩu (điều 8, thông tư 37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà)

Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà (Mẫu đơn theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 37/2013/TT-BCT).

+ Số 12/VBHN-BYT Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

+ Hồ sơ, trình tự công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (điều 4 Thông tư số 49/2015/TT-BYT)

- **Xuất xứ hàng hóa**

+ Phụ lục V Thông tư số 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

+ Công văn 8678/TCHQ-TXNK 2016 Danh sách nước thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

- **Xác định trị giá hải quan và chính sách thuế**

+ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

+ Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

+ Phụ lục II Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

+ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật số 70/2014/QH13

+ Thông tư 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

+ Phụ lục II Nghị định số 94/2023/NĐ-CP: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

+ Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- **Quy trình thủ tục hải quan**

+ Quyết định 1810/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra, tham vấn, và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

+ Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2. Quy định cụ thể về tem thuốc lá nhập khẩu

Theo Thông tư 124/2007/TT-BTC quy định về tem thuốc lá nhập khẩu:

1. Tem thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thống nhất phát hành

2. Nguyên tắc dán tem:

Thuốc lá điếu nhập khẩu, xì gà nhập khẩu phải được đóng vào thành bao, gói hoặc hộp. Mỗi bao, gói, hộp thuốc lá nhập khẩu, xì gà nhập khẩu được dán một (01) con tem. Trường hợp bao, gói, hộp thuốc lá nhập khẩu, xì gà nhập khẩu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào bao, gói, hộp trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

Vị trí dán tem thuốc lá nhập khẩu:

Thuốc lá bao mềm: Tem thuốc lá nhập khẩu dán ngay ở mặt trên giữa miệng bao, vắt cân đối theo chiều dài của tem qua hai mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá (hình mô tả vị trí dán tem được trình bày tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này)

Thuốc lá bao giấy cứng (bao cứng): Tem thuốc lá nhập khẩu dán choàng ở phía trên bên phải của mặt sau sang mặt cạnh nơi mở bao thuốc lá (hình mô tả vị trí dán tem được trình bày tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

Thuốc lá có vỏ bao được làm bằng hộp gỗ, hộp kim loại hoặc vật liệu bao bì khác, thì tem phải được dán vắt qua điểm tiếp giáp giữa hai mép nối của phần nắp và phần thân của bao, hộp, gói và phải đảm bảo nguyên tắc khi mở bao, hộp, gói tem sẽ rách.

3. Quy định chi tiết về nội dung giấy kiểm tra chuyên ngành

Căn cứ Điều 4 Thông tư 49/2015/TT-BYT

Hồ sơ công bố hợp quy

- *Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba)*

a) Bản công bố hợp quy, thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản thông tin chi tiết về thuốc lá kèm thiết kế nhãn có đủ nội dung ghi nhãn bắt buộc, thực hiện theo quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này

c) Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba kèm kết quả kiểm nghiệm (bản gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự công bố hợp quy

- *Dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba)*

Bước 1: Đánh giá hợp quy

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

+ Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này và nộp hồ sơ trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận đăng ký theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

+ Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế www.congbosanpham.vfa.gov.vn để thực hiện việc công bố trực tuyến.

4. Quy định về hồ sơ nhập khẩu theo cơ chế tự động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự động bao gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà: 2 (hai) bản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Hợp đồng nhập khẩu: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
- Hóa đơn thương mại: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
- Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 1 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.